

עין משפט‏
גד מצוה

לד:

לולב הגזול פרק שלישי סוכה

מסורת הש"ס

^[א] מנחות כ. ב. (ג' נתיב מוס')
לקמן לה: ד"ה עלמיה,
^[א] ג"ח חסר, (ד') (נעיל לא: ועי' מוס' שם ד"ה היכוח ומוס' חולין מז: ד"ה אלא),
^[א] (נעיל לא:), (ו) בד"י בידו אחת, (ו) ויקרא כג,

סוכה

תורה אור השלם

1. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וגפן עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יי אלהיכם שבועת זמנים: ויקרא כג מ

סוכה

הגהות הב"ח

^(א) תוס' ד"ה נפקא מינה וכו' עוד לשון אחר דנפקא:

סוכה

לעזי רש"י

^{פ"רי (פורול"ש).}
כרישם (ירק מאכל).

סוכה

מוסף רש"י

לגיטי נשים. דקיימא לן בני צבל בקיזין שצריך לכתוב גט לשמה, והמציא גט משם אין לרך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ובני שאר ארצות אין בקיזין וצריך, ועכשיו בני צורסיף היו צבל, וצבל של עכשיו היא צורסיף והן עמי הארץ כדאמרין בעלמא (סנהדרין קס). צור שאפי, שנטלו מימיו, ואני אומר נפקא מינה לגיטי נשים לענין שניה שמו ושמה ושם עירו ועירה פסול, וצריך לכתוב שם של עכשיו (שבח לד). שתהא לקיחה תמה. ארבעתן אחר (מנחות כו.). דסבר הלכה כר' טרפון. דסבר אפי' דקטוס הדר הוא (סודור רש"י ט"י תפ"ו). של דמאי. לקחם מעם הארץ, וחסם פירותיהן ספק אין מעשרין (לקטו לה.). כדי שיאחזו שנים בידו, אחת, שצמקום האחד יאחז הלולב כשיספיק (לעיל לא:).

לגיטי נשים. דקיימא לן (גיטין דף ד' ב.). המציא גט מחוץ לארץ צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אי משום דאין מצויין לקיימו ואי משום דאין צקיאין לשמה והמציא מארץ ישראל אינו צריך לפי שצקיאין לשמה ועולי רגלים ואמר'י הסם (דף ו.) צבל כארץ ישראל לגיטין לפי שהן בני תורה וצקיאין לשמה ובני ישיבה מצויין לילך וללמוד משם תורה מכל מקומות. וצורסיף סמוך לצבל ואינו בני תורה כדאמרין (סנהדרין דף קט.). מאי צורסיף צור ששפו את מימיו ולא נשמיר צו כלום והמציא משם צריך שיאמר אצל עכשיו נחתלק שמם הלכך המציא מצבל צריך שיאמר ומצורסיף אין צריך: **בתנ"י** שלשה הדסים. בגמרא יליף לה: ואפילו שנים קטומין. אהדסים קאי. ובגמרא פריך מה נפשך אי קטוס פסול והוא צריך שלשה לצניע כולוה שלימים ואי קטוס כשר לכשר שלשמן קטומים ומשני חור צו צו ר' ישמעאל מתחלת דבריו שהיה מצריך שלשה ואמר אפי' שנים קטומין והוא הדין אי לא מייתי לכו לגמרי דהא קטומים כמאן דליתנהו דמי: **ר' טרפון אומר אפי' שלשן קטומים**. דלא צניי הדר צהדס: **גב' כפת סמרים אחד**. משמע דכפת כתיב: **ענף**. חד עץ חד עבות חד: **ואפילו שנים קטומים**. אהדס קאי: **יכול יאגדס כולן**. ואף האתרוג עמהם אמרת וכי נאמר וכפת תמרים דניהוי משמע וי"ו מוסיף על ענין ראשון לכרפו עם פרי עץ הדר והלא לא נאמר אלא כפת משמע בפני עצמן הן ולא עם האתרוג וענף עץ מוסיף עליהם וערבי נחל מוסיף עליהם שנאמר צון וי"ן לפיכך נאגדין עם הלולב: **שמעבדין זה אם זה**. אם חסר אחת מארבעתן אין השלשה מצוה: **סמה**. שלמה דדריש ולקחת מס: **ור' ישמעאל**. דמכשיר שנים קטומים וחד מצריך שלם היכן חלקן הכתוב אי צניי הדר ניצבעי בצולוה ואי לא צניי הדר אפילו צחד לא נצריך: **אמר ציגאה**. שם חסכ: **חור צו ר' ישמעאל**. מתחלת דבריו ומכשר צחד ומיניה הדר צניי: **הלכה כר' טרפון**. להקל דקטוס כשר: **אשו וצינו**. מכרו בשוה ואל תעלו על דמיהם מפני שמצדקים מסם שלשה הדסין ושלימים: ואי לא.

משויתו: **דרשינא כר' טרפון**. דמכשר צקטומין: **כר"ע**. דלא צניי אלא חד: **בתנ"י** של ערלה ושל תרומה **טמאה פסול**. בגמרא [לה:] מפרש טעמא: **לא יעול**. בגמרא [סס] מפרש טעמא: **צינושלים**. שהיא כשרה לאכילת מעשר שני: **לא יעול**. כדמפרש בגמרא [סס:] **ואם נעול כשר**. שהרי יש צה היתר אכילה אצל חוץ לירושלים לא לכלס כתיב'' הראוי לכס: **חזוים**. כמין אצבעועות דקות: **נעלה פטמחו**. ראש אתרוג מפי רבי' יעקב דווגמתו הפטמ' של רמון (עוקצין פ"ב מ"א): הכי גרסי' **נקלף נסדק ניקב וחסר כל שהוא פסול**. ניקב וחסר כל שהוא חדא מילתא דאילו ניקב ולא חסר שחב צו מחט והוציאה כשר כדקמני סיפא: **ניעול עוקלו**. וצנו כמו בעוקלי תאנים (סנהדרין דף מ.). **הכוש**. שצא מארץ כוש ושחור הוא: **כרפי**. כרישים פור"י: **ובגדול**. שלא יהא גדול יותר מדאי: גמ'

מצוה וצריש צצא בתרא (דף ה. וסס) גצי רוניא דאקפיה רצינא מארבע רוחותיו וחתא לקמיה דרצא ואמר זיל כרצ הונא אליצא דרבי יוסי דאמר הכל לפי מה שגדר מה שלא דן לו לפי שנחפיים רצינא ומחל לו בפחות:

ללמדך

נפקא מינה לגיטי נשים. כדפריש צקונט' דקיימא לן צפ"ק דגיטין (דף א.) דצבל כארץ ישראל לגיטין דאין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם דשכיחי מתיצתא וצקיאין לשמה וגם עדים מצויין לקיימו והיינו מה שקורין צורסיף דמשחני שמה וצסוף

נפקא מינה לגיטי נשים: **בתנ"י** א"ר ישמעאל אומר שלשה הדסים ושתי ערבות לולב אחד ואתרוג אחד אפילו שנים קטומים ואחד אינו קטום ר' טרפון אומר אפי' שלשתן קטומים ר"ע אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת: **גב' תניא רבי ישמעאל** אומר יפרי עץ הדר אחד כפת תמרים אחד ענף עץ עבות שלשה ערבי נחל שתיים ואפילו שנים קטומים ואחד שאינו קטום ר' טרפון אומר שלשה ואפי' שלשתן קטומים ר"ע אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת אמר לו ר' אליעזר יכול יהא אתרוג עמהן באגודה אחת אמרת וכי נאמר פרי עץ הדר וכפת תמרים והלא לא נאמר אלא כפת יומצין **שמעבדין זה את זה** ת"ל ולקחתם שתהא לקיחה תמה ורבי ישמעאל מזה נפשך אי שלימין בעי ליבעי נמי כולוהו אי לא בעי שלימין אפי' חד נמי לא אמר ביראה א"ר אמי חור בו רבי ישמעאל אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון ואוציא שמואל לטעמיה דאמר להו שמואל להנהי דמוצבי אסא אשוו חובינו ואי לא דרישנא לכו כרבי טרפון מ"ט אילימא משום דמיקל ולידרוש להו כרבי עקיבא דמיקל טפי תלתא קטומי שכיחי חד ולא קטום לא שכיח: **בתנ"י** אתרוג הגזול והיבש פסול ושל אשרה ושל עיר הנדחת פסול ושל ערלה פסול של תרומה טמאה פסול של תרומה טהורה לא יטול ואם נטל כשר של דמאי ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין של מעשר שני בירושלים לא יטול ואם נטל כשר עלתה חזוית על רובו נטלה פטמתו נקלף הנסדק ניקב וחסר כל שהוא פסול עלתה חזוית על מיעוטו נטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר אתרוג הכוש פסול והירוק ככרתו ר' מאיר מכשיר ור' יהודה פוסל שייעור אתרוג הקטן ר"מ אומר כאגוז רבי יהודה אומר כביציה ובגדול כדי שיאחז שנים בידו דברי ר' יהודה לרובי יוסי אומר אפי' אחד בשתי ידיו: גמ'

צקטומין: **כר"ע**. דלא צניי אלא חד: **בתנ"י** של ערלה ושל תרומה **טמאה פסול**. בגמרא [לה:] מפרש טעמא: **לא יעול**. בגמרא [סס] מפרש טעמא: **צינושלים**. שהיא כשרה לאכילת מעשר שני: **לא יעול**. כדמפרש בגמרא [סס:] **ואם נעול כשר**. שהרי יש צה היתר אכילה אצל חוץ לירושלים לא לכלס כתיב'' הראוי לכס: **חזוים**. כמין אצבעועות דקות: **נעלה פטמחו**. ראש אתרוג מפי רבי' יעקב דווגמתו הפטמ' של רמון (עוקצין פ"ב מ"א): הכי גרסי' **נקלף נסדק ניקב וחסר כל שהוא פסול**. ניקב וחסר כל שהוא חדא מילתא דאילו ניקב ולא חסר שחב צו מחט והוציאה כשר כדקמני סיפא: **ניעול עוקלו**. וצנו כמו בעוקלי תאנים (סנהדרין דף מ.). **הכוש**. שצא מארץ כוש ושחור הוא: **כרפי**. כרישים פור"י: **ובגדול**. שלא יהא גדול יותר מדאי: גמ'

לגיטי נשים. דקיימא לן (גיטין דף ד' ב.). המציא גט מחוץ לארץ צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אי משום דאין מצויין לקיימו ואי משום דאין צקיאין לשמה והמציא מארץ ישראל אינו צריך לפי שצקיאין לשמה ועולי רגלים ואמר'י הסם (דף ו.) צבל כארץ ישראל לגיטין לפי שהן בני תורה וצקיאין לשמה ובני ישיבה מצויין לילך וללמוד משם תורה מכל מקומות. וצורסיף סמוך לצבל ואינו בני תורה כדאמרין (סנהדרין דף קט.). מאי צורסיף צור ששפו את מימיו ולא נשמיר צו כלום והמציא משם צריך שיאמר אצל עכשיו נחתלק שמם הלכך המציא מצבל צריך שיאמר ומצורסיף אין צריך: **בתנ"י** שלשה הדסים. בגמרא יליף לה: ואפילו שנים קטומין. אהדסים קאי. ובגמרא פריך מה נפשך אי קטוס פסול והוא צריך שלשה לצניע כולוה שלימים ואי קטוס כשר לכשר שלשמן קטומים ומשני חור צו צו ר' ישמעאל מתחלת דבריו שהיה מצריך שלשה ואמר אפי' שנים קטומין והוא הדין אי לא מייתי לכו לגמרי דהא קטומים כמאן דליתנהו דמי: **ר' טרפון אומר אפי' שלשן קטומים**. דלא צניי הדר צהדס: **גב' כפת סמרים אחד**. משמע דכפת כתיב: **ענף**. חד עץ חד עבות חד: **ואפילו שנים קטומים**. אהדס קאי: **יכול יאגדס כולן**. ואף האתרוג עמהם אמרת וכי נאמר וכפת תמרים דניהוי משמע וי"ו מוסיף על ענין ראשון לכרפו עם פרי עץ הדר והלא לא נאמר אלא כפת משמע בפני עצמן הן ולא עם האתרוג וענף עץ מוסיף עליהם וערבי נחל מוסיף עליהם שנאמר צון וי"ן לפיכך נאגדין עם הלולב: **שמעבדין זה אם זה**. אם חסר אחת מארבעתן אין השלשה מצוה: **סמה**. שלמה דדריש ולקחת מס: **ור' ישמעאל**. דמכשיר שנים קטומים וחד מצריך שלם היכן חלקן הכתוב אי צניי הדר ניצבעי בצולוה ואי לא צניי הדר אפילו צחד לא נצריך: **אמר ציגאה**. שם חסכ: **חור צו ר' ישמעאל**. מתחלת דבריו ומכשר צחד ומיניה הדר צניי: **הלכה כר' טרפון**. להקל דקטוס כשר: **אשו וצינו**. מכרו בשוה ואל תעלו על דמיהם מפני שמצדקים מסם שלשה הדסין ושלימים: ואי לא.

משויתו: **דרשינא כר' טרפון**. דמכשר צקטומין: **כר"ע**. דלא צניי אלא חד: **בתנ"י** של ערלה ושל תרומה **טמאה פסול**. בגמרא [לה:] מפרש טעמא: **לא יעול**. בגמרא [סס] מפרש טעמא: **צינושלים**. שהיא כשרה לאכילת מעשר שני: **לא יעול**. כדמפרש בגמרא [סס:] **ואם נעול כשר**. שהרי יש צה היתר אכילה אצל חוץ לירושלים לא לכלס כתיב'' הראוי לכס: **חזוים**. כמין אצבעועות דקות: **נעלה פטמחו**. ראש אתרוג מפי רבי' יעקב דווגמתו הפטמ' של רמון (עוקצין פ"ב מ"א): הכי גרסי' **נקלף נסדק ניקב וחסר כל שהוא פסול**. ניקב וחסר כל שהוא חדא מילתא דאילו ניקב ולא חסר שחב צו מחט והוציאה כשר כדקמני סיפא: **ניעול עוקלו**. וצנו כמו בעוקלי תאנים (סנהדרין דף מ.). **הכוש**. שצא מארץ כוש ושחור הוא: **כרפי**. כרישים פור"י: **ובגדול**. שלא יהא גדול יותר מדאי: גמ'

מצוה וצריש צצא בתרא (דף ה. וסס) גצי רוניא דאקפיה רצינא מארבע רוחותיו וחתא לקמיה דרצא ואמר זיל כרצ הונא אליצא דרבי יוסי דאמר הכל לפי מה שגדר מה שלא דן לו לפי שנחפיים רצינא ומחל לו בפחות:

נפקא מינה לגיטי נשים. כדפריש צקונט' דקיימא לן צפ"ק דגיטין (דף א.) דצבל כארץ ישראל לגיטין דאין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם דשכיחי מתיצתא וצקיאין לשמה וגם עדים מצויין לקיימו והיינו מה שקורין צורסיף דמשחני שמה וצסוף צמה מדליקין (שבת דף לו: וסס) פי' עוד לשון אחר **(א)** ונפקא מינה לענין ואמר'י פרק עשרה יוחסין (סס) עד היכן הוא צבל ואין כותצין שם המדינה צגט אלא שם העיר: **ענף עץ עבות שלשה**. פי' צקונט' ענף חד עץ חד עבות חד ותימה דלעיל (דף לב:) אוקיימנא ענף עץ שענפיו חופין את עניו ודרשינן נמי עץ עבות קלוע כמין קלינה וא"ת וינימא פרי עץ הדר שלשה וי"ל דמדנשא דעץ דרשינן שטעם עניו ופירו שוים:

ערבי נחל שתיים. אפילו נותן כמה הדסים וכמה ערבות צלוצב אין זה צל מוסיף אפילו למ"ד צריך אגד אא"כ מוסיף מין אחר כדפרישית צסוף ראוהו צית דין **(כ"ה דף כח: ד"ה ומנא)**:

שתהא לקיחה תמה. מהאי טעמא נמי פסלינן אתרוג חסר משום דאין זה לקיחה תמה וציוס שני לא חייצין אף על גב דקפדינן אארבעה מינין וטעמא פירשתי צריש פירקין (דף כט: ושם בד"ה צעיק) וצחקונן רצה (מנחות דף כו.). מסיק דהא דמעכצי אהדי לא שנו אלא שאין לו אצל יש לו אין מעכצין ופירש צהלכות גדולות אין מעכצין דלא תימא עד דמגצה להו צהדי הדדי אלא אי מגצה כל חד וחד לחודהי שפיר דמי דקיימא לן לוצב אין צריך אגד וצבר תימה הוא לומר כן דכיון דאין מסיק דהא דמעכצי אהדי לא שנו אחר זו ור"ת הגיה צספדי לא שנו דמעכצין משום תמה אלא שאין לו אצל יש לו תמה הוא אע"פ שלא צברו צאגדו כדאמר'י (נעיל דף לב.) דלא דרשי רצנן לקיחה לקיחה ונר' יהודה דדריש לקיחה משמע ליה דלא הוי תמה אא"כ אגדו: **ולדרוש** דהו בר"ע דמיקל טפי. תימה הא לא קצירא ליה כר"ע אלא כרבי טרפון וי"ל דכל זה מן הדיוק שצא להוכיח דשמואל לטעמיה דכרבי טרפון קצירא ליה דאי מפחיד להו צמיד דלא סבר כדי שימכרו צוול היה לו להפחידם מר"ע דמיקל טפי ודחי אדרב' מפחדי טפי מרבי טרפון דתלתא קטומין שכיחי מחד דלא קטים ומעולם לא תשמע דסבר כרבי טרפון ומיניה קשה מפרק כל שעה (פסחים דף ג.) מקדירות צפסח דאמר שמואל משהי להו עד אחר הפסח ועציד צהו צין צמינו צין שלא צמינו ואמרין ואוצא שמואל לטעמיה דאמר להו שמואל להנהו דמוצנו כנדי אשוו וצינייכו ואי לא דרישנא לכו כרבי שמעון כלומר דשרי חמץ לאחר הפסח כי ליתיה צעיניה ומשמע צהדיא דלא מפחד צמיד דלא סבר ליה וי"ל דהתם למא לו להפחידם כדי שימכרו צוול ותהא המצוה מצייה ולא ימנעו צצביל יוקר וא"ת ואי סבר לה כר' טרפון לידרוש להו כוותיה כדי האי גוונא פריך צפרק כל שעה (סס) ומשני אחר'י דרצ הוה וי"ל דהכא הניח משום הידור רוחותיו וחתא לקמיה דרצא ואמר זיל פייסייה צמאי דאפייים ואי לא דיינינא לך כרצ הונא אליצא דרבי יוסי דאמר הכל לפי מה שגדר מה שלא דן לו לפי שנחפיים רצינא ומחל לו בפחות:

מד א מיי פי"ו מהלכות לולב הלכה ז סמג עשין מד טוש"ע א"ח ס' תרנא סעף א:
ב מיי פי"ח שם ה"ל ה סמג שם טוש"ע א"ח ס' תרמו סעף א וספי' י וס' תרמו סעף צ:

בו ג מיי פי"ז שם ה"ל ה סמג שם טוש"ע א"ח ס' תרנא סעף י:
בו ד מיי פי"ח מהלכות לולב הלכה א סמג עשין מד טוש"ע א"ח ס' תרמט סעף א:
בח ה מיי וסמג שם תרמט סעף א:
בח ו מיי וסמג שם טוש"ע א"ח ס' תרמט סעף ג:
ב ז מיי שם הלכה צ:
גא ח (מיי שם) וסמג שם טוש"ע א"ח ס' תרמט סעף ה:
גב ט מיי שם הלכה ז טוש"ע שם סעף צ:
גג י מיי שם הלכה ח טוש"ע שם סעף חל:
גד כ ל מיי פי"ז שם הל"ט טור שו"ע שם סעף כז:

רבינו חננאל

בתנ"י ערבה כמושח ונש[ש]הו מקצת עליה ושל בעל כשרה ונר'י. חלוקת ר' ישמעאל ור' טרפון במשנתנו, ר' ישמעאל אומר ג' יהודים ואפי' ב קטומין ואחד שאינו קטום, ר' טרפון אומר אפי' שלשתן קטומין. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון. ואוצא שמואל לטעמיה, דאמר להנהו דמוצבי אסא, אשוו וצינייכו, כלומר החישו ומכרו בוול, לא תדקדקו על הקנים הרוב, דאי לא דרישנא לכו הלכה כר' טרפון דקיימא לן כוותיה, אלא משום מצוה בעינא שלימין. ארבעה מנינם שכולב מעכבין זה את זה, שנא ולקחתם לכם, שתהא לקיחה תמה. **(א)** ירושלמי **[נחיא בריה דרב מברך על כל פעם ופעם. רב הונא לא מברך אלא פעם אחת]**. רב הונא בשם ר' יוסף טעמא דר' הונא, דמאי מדבריהם ושאר הימים מדבריהם, מה דמאי אין מברכין, אף שאר הימים אין מברכין. **[בתנ"י]** אתרוג הגזול כר'.

^[א] דברי ירושלמי מלו שיעים להסוואה דלקמן מ"ה ע"כ ע"ש.